

1500567-59.2021.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DANILO BRAIT

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/02/2022

... que evidenciem a associação para o tráfico, deve também prevalecer a não incidência do crime previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06 no presente caso.

É notória a gravidade das consequências decorrentes de uma condenação criminal por tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico. Assim, entendendo ser necessária a existência de conjunto probatório ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

2ª Vara Criminal

Praça Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-560

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

1500567-59.2021.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500567-59.2021.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO HONORATO GOMES e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANILO BRAIT.

Vistos.

LEONARDO HONORATO GOMES e LUIS FELIPE DA SILVA MARTINS, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, "caput", e 35, ambos da Lei nº 11.343/06 porque, segundo consta na denúncia, no mês de abril de 2021, nesta cidade de Araçatuba/SP, os réus associaram-se para o fim de praticar o crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06. Consta ainda que, no dia 16 de abril de 2021, por volta das 15h15min., na altura do km 38 da Rodovia Eliezer Montenegro Magalhães (SP-463), neste município de Araçatuba/SP, os réus transportavam droga para consumo de terceiro, consistente em 19,45 gramas de Benzoilmetilecgonina, substância entorpecente vulgarmente conhecida por "cocaína", sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Os réus foram presos em flagrante em 16/04/2021 (fls. 03/04). Pela r. decisão de fls. 71/75, a prisão em flagrante dos acusados foi convertida em prisão preventiva. Mandados de prisão cumpridos em 17/04/2021 (fls. 113/116).

Os acusados foram notificados (fls. 202/203) e apresentaram defesa prévia às fls. 210/214. A denúncia foi recebida em 08 de outubro de 2021, ocasião em que foi deferida a gratuidade de justiça em favor dos acusados (fls. 223/225). Sobreveio r. decisão de fls. 264/265 concedendo a liberdade provisória aos réus, com imposição de medidas cautelares. Alvarás de soltura cumpridos em 14/01/2022 (fls. 288/293). Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum e uma testemunha de defesa, sendo, ao final, interrogados os réus (fls. 339/349).

Em alegações finais (fls. 344/345), o Ministério Público pugnou, em síntese, pela parcial procedência da ação penal, requerendo a desclassificação e condenação dos acusados como incurso no artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

Em alegações finais orais (fl. 346), a Defesa do acusado Leonardo Honorato Gomes pugnou, em síntese, pela desclassificação da conduta imputada aos acusados para o delito disposto no artigo 28, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

Em alegações finais orais (fl. 346), a Defesa do acusado Luis Felipe da Silva Martins pugnou, em síntese, pela desclassificação da conduta imputada aos acusados para o delito disposto no artigo 28, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

É o relatório.

FUNDAMENTO.

O pedido inicial é parcialmente procedente.

A materialidade restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 03/04), boletim de ocorrência (fls. 11/13), auto de exibição e apreensão de fl. 14, laudo de constatação prévia de substância entorpecente (fl. 39), laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 143/145), relatório policial de fls. 178/179, bem como pela prova oral colhida nos autos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Contudo, a autoria no tocante ao crime tipificado no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, não restou devidamente comprovada nos autos.

A testemunha comum Isaque Borges dos Santos, policial militar ouvido em juízo (fl. 349), em consonância com seu depoimento colhido na fase inquisitiva (fl. 05), disse que estavam em patrulhamento pela Rodovia Eliezer Montenegro Magalhães, no município de Araçatuba-SP, quando avistaram uma motocicleta com dois ocupantes, trafegando no sentido Araçatuba-SP para Bilac-SP. Relatou que deram sinal de parada, porém, o condutor não respeitou e se evadiu. Fizeram o acompanhamento e conseguiram abordar o veículo. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com os acusados. Em busca na motocicleta, foi encontrada no filtro de ar do carburador, uma sacola plástica contendo 27 (vinte e sete) pinos de cocaína. O condutor da motocicleta, acusado Leonardo, disse que a droga lhe pertencia, sendo que tinha comprado em Araçatuba-SP e estava levando-a para Bilac-SP, mas não disse se o entorpecente era para consumo ou venda. O passageiro da moto, acusado Luis Felipe, disse que estava trabalhando em Araçatuba-SP e pediu uma carona até Bilac-SP para Leonardo, afirmando que desconhecia a existência de droga na motocicleta. Por fim, disse que não conhecia o réu Luis Felipe.

A testemunha comum João Vítor Nascimento Lins, policial militar ouvido em juízo (fl. 348), em consonância com seu depoimento colhido na fase inquisitiva (fl. 06),

disse que estavam em patrulhamento quando avistaram a motocicleta. Deram sinal de parada, porém, os acusados se evadiram. Relatou que fizeram o acompanhamento por 3 a 4 km e conseguiram aborda-los. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com os réus. Indagados, os acusados disseram que estavam saindo de Araçatuba-SP para irem até Bilac-SP. Disse que realizou uma vistoria na motocicleta e encontrou uma sacola plástica dentro do filtro de ar, onde havia eppendorfs de cocaína. Indagados novamente, o passageiro da motocicleta disse que não sabia da existência da droga no veículo. O condutor da moto disse que a droga lhe pertencia e que tinha adquirido no bairro Porto Real, em Araçatuba-SP, sendo que a levaria para Bilac-SP. O acusado não disse ao depoente o que iria fazer com a droga. Não conhecia os réus.

A testemunha de defesa Francisco Aparecido Pereira, ouvido em juízo (fl. 347), disse que conhece o acusado Luis Felipe desde pequeno, pois sempre morou em Bilac-SP. Também conhece o corréu Leonardo, pois trabalhou com ele por dois anos numa fábrica de calçados. Não tem conhecimento se Luis Felipe é traficante de drogas. Sabe há um ano e meio que Luis Felipe é usuário de "crack". Nunca viu o réu consumir drogas. Afirmou que Luis Felipe trabalhava numa fábrica em Bilac-SP quando foi preso, sendo que sempre trabalhou como pedreiro. Não sabe dizer se Luis Felipe estava envolvido na prática de crimes.

Em seu interrogatório em juízo (fls. 339/340), o réu Luis Felipe da Silva Martins, em consonância com seu interrogatório colhido na fase inquisitiva (fl. 09), negou a prática dos delitos. Disse que ambos os acusados eram usuários "compulsivos" de cocaína. Afirmou que em Bilac-SP não tinha a droga, razão pela qual tinham que ir até Araçatuba-SP para comprar e fazer uso. Relatou que estavam voltando pela Rodovia Eliezer Montenegro Magalhães quando os policiais passaram a segui-los, mas não deram sinal de parada. Em certo momento, os policiais mandaram parar e o corréu Leonardo encostou a motocicleta. Afirmou que em nenhum momento desobedeceram à ordem de parada. Disse que a droga pertencia a ambos, sendo metade de cada um e era destinada ao próprio consumo. Compraram a droga no bairro Porto Real, numa esquina, e pagaram a quantia de R\$ 270,00. Afirmou que cada um pagou R\$ 135,00. Atualmente trabalha como servente de pedreiro, ganhando R\$ 70,00 por dia. Mora em Bilac-SP. Na época dos fatos, morava com sua mãe e consumia muita droga, sendo que comprava de 20 a 25 pinos. Disse que tentou se internar para tratamento, mas devido à pandemia, não estavam aceitando. É usuário de droga há 03 (três) anos. Disse que gastava todo seu dinheiro com a droga. Afirmou que o corréu Leonardo consome mais drogas que o interrogando. Relatou que já tinham vindo para Araçatuba-SP outras vezes, para comprar droga. A companheira do interrogando trabalha como manicure e recebe R\$ 2.000,00 por mês. Disse que a motocicleta pertencia ao corréu Leonardo, pois ele tinha comprado, mas ainda estava registrada no nome de outra pessoa.

Em seu interrogatório em juízo (fls. 341/342), o réu Leonardo Honorato Gomes, em consonância com seu interrogatório colhido na fase inquisitiva (fl. 07), negou a prática dos delitos. Disse que a droga apreendida era para consumo. A droga pertencia a ambos os acusados, sendo que compraram 27 (vinte e sete) pinos e dividiriam 13 (treze) pinos para cada um. O pino restante iriam consumir juntos, em Bilac-SP. Afirmou que compraram a droga no bairro Porto Real e pagaram R\$ 10,00 cada pino. Disse que estava em Bilac-SP quando o corréu Luis Felipe ligou para o interrogando, sendo que se encontraram e cada um tinha um pouco de dinheiro, razão pela qual foram buscar a droga. Na época, o interrogando era autônomo e fazia carros. Atualmente não trabalha. Na época, consumia de 10 a 15 pinos por noite, mas não todos os dias. Disse que sempre gostou da droga. Relatou que seus pais cogitaram interna-lo em uma clínica, pois estava perdendo todos os bens que tinha por causa da droga. Nunca se internou e nem fez tratamento. Relatou que Luis Felipe também tinha o hábito de consumir droga diariamente. Na época, o corréu estava trabalhando, mas não sabe dizer qual era o emprego, porém, o dinheiro de Luis Felipe era proveniente do trabalho. Conhece Luis Felipe desde pequeno, sendo que fazia três anos que o corréu usava droga. Afirmou que consumiam entorpecentes juntos. Atualmente, não tem mais vontade de consumir drogas, pois ficou nove meses

preso e afastado do entorpecente.

Encerrada a instrução processual, extrai-se das provas colhidas nos autos que não restou demonstrada, de forma inconteste, a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico pelos acusados.

Os réus foram uníssonos ao negarem a prática dos delitos, tanto na seara policial (fls. 07 e 09) quanto em juízo, afirmando que transportavam os 27 (vinte e sete) pinos de cocaína para consumirem na cidade de Bilac-SP, onde residem.

Os acusados narraram que compraram os entorpecentes no bairro Porto Real, em Araçatuba-SP, pelo valor de R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais), tendo pagado R\$ 10,00 (dez reais) por cada pino, sendo que iriam dividir 13 (treze) microtubos para cada um e o pino restante seria consumido por ambos.

As testemunhas comuns, policiais militares Isaque Borges dos Santos e João Vítor Nascimento Lins, foram uníssonos ao afirmarem, tanto em solo policial (fls. 05/06) quanto em juízo, que durante patrulhamento pela Rodovia Eliezer Montenegro Magalhães, avistaram os acusados trafegando numa motocicleta, ocasião em que deram sinal de parada, porém, os réus se evadiram. Após lograrem êxito em abordá-los, foi realizada uma vistoria no veículo, sendo encontrada no filtro de ar do carburador, uma sacola plástica contendo 27 (vinte e sete) pinos de cocaína.

Ainda de acordo com policiais militares, o acusado Leonardo disse que a droga lhe pertencia, sendo que tinha adquirido em Araçatuba-SP e estava levando-a para Bilac-SP, ao passo que o corréu Luis Felipe afirmou que desconhecia a existência da droga na motocicleta.

Registre-se, ainda, que ambas as testemunhas afirmaram que Leonardo não disse se os entorpecentes seriam destinados ao consumo ou à venda.

Com efeito, tenho que as provas coligidas no presente caso não permitem concluir, sem sombra de dúvidas, que os entorpecentes localizados em poder dos acusados se destinavam à traficância, sobretudo por terem afirmado que são apenas usuários da droga.

Frisa-se que as testemunhas policiais militares não visualizaram os réus praticando nenhum ato de mercancia.

Destaca-se que apenas a apreensão das drogas na posse dos acusados, por si só, não é capaz de atribuir a eles a conduta do tráfico de drogas, tampouco que estavam previamente associados para a prática do delito.

Não obstante a exitosa diligência dos policiais militares na apuração da materialidade dos fatos imputados aos acusados – uma vez que foram apreendidos 27 (vinte e sete) microtubos plásticos do tipo eppendorfs, totalizando 19,45 gramas de Benzoilmetilecgonina, substância entorpecente vulgarmente conhecida por “cocaína” (fls. 39 e 143/145) –, não se pode imputá-los, no presente caso, qualquer dos verbos descritos no “caput” do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, já que tal circunstância não se comprovou, de forma incontestável, nos autos.

Quanto ao delito previsto no artigo 35, da Lei de Drogas, para a sua configuração mostra-se necessária a conjugação de esforços com ânimo de permanência, em caráter estável e duradouro, com vistas ao exercício concatenado do tráfico de drogas.

Nesse sentido, conforme exposto anteriormente, não é possível precisar que os réus estavam associados para a traficância. Ausentes provas que evidenciem a associação para o tráfico, deve também prevalecer a não incidência do crime previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06 no presente caso.

É notória a gravidade das consequências decorrentes de uma condenação criminal por tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico. Assim, entendendo ser necessária a existência de conjunto probatório mais completo e significativo à condenação dos réus pelos citados crimes.

Nesse sentido, diante das circunstâncias e das provas produzidas nos autos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, impõe-se a desclassificação dos crimes descritos na denúncia para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

Este é o entendimento jurisprudencial:

“TRÁFICO DE DROGAS – Agente surpreendido por policiais em poder de pequena quantidade de maconha – Prática da traficância que não restou demonstrada pela prova acusatória – Hipótese – Desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas – Necessidade – Aplicação da detração diante do tempo de prisão cautelar enfrentado pelo apelante – Admissibilidade – Extinção da punibilidade decretada – Recurso defensivo parcialmente provido e Ministerial prejudicado.” (TJ/SP; Apelação nº 0010093-95.2013.8.26.0477, Relator(a): Ivo de Almeida; Órgão julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 25/07/2016; Data de registro: 27/07/2016).

Para o crime de uso de entorpecentes, a Lei nº 11.343/2006 prevê no artigo 28 as penas de: inciso I – advertência sobre os efeitos das drogas; inciso II – prestação de serviços à comunidade; e inciso III – medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

Em sede de individualização da pena, passo a fixar a reprimenda dos acusados, levando em consideração as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, bem como as regras de política criminal e o disposto nos artigos 42 e 28, § 3º, da Lei nº 11.343/06.

Quanto ao acusado Leonardo Honorato Gomes.

Observo que o réu é reincidente na prática delituosa, por conta da condenação transitada em julgado cuja certidão foi acostada à fl. 51 (processo nº 0000886-09.2016.8.26.0076). Contudo, deve ser reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal, por ter o réu confessado o delito em questão.

Não há outros elementos desfavoráveis ao acusado, razão pela qual entendo por suficiente e razoável a aplicação da pena de advertência sobre o efeito das drogas, nos termos do artigo 28, inciso I, da Lei nº 11.343/06.

Quanto ao acusado Luis Felipe da Silva Martins.

Observo que o réu é primário e não ostenta maus antecedentes (fls. 56/57), devendo também ser reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal, por ter confessado o delito em questão.

Não há outros elementos desfavoráveis ao acusado, razão pela qual também entendo por suficiente e razoável a aplicação da pena de advertência sobre o efeito das drogas, nos termos do artigo 28, inciso I da Lei nº 11.343/06.

Conforme se verifica dos autos, os réus estiveram presos preventivamente de 16 de abril de 2021 a 14 de janeiro de 2022.

Com efeito, considerando que os acusados permaneceram custodiados por quase 09

(nove) meses, entendo não ser razoável transferir ao já sobrecarregado Juízo da Execução a declaração do inquestionável cumprimento da pena.

Em tal situação, a reprimenda deve ser considerada cumprida por conta da detração analógica, julgando-se, em consequência, extinta a punibilidade dos acusados pela aludida infração.

Nestes termos, o entendimento do TJ/SP:

“TRÁFICO DE DROGAS – Agente surpreendido por policiais militares em poder de quantidade de entorpecentes não muito expressiva – Prática da traficância que não restou demonstrada pela prova acusatória – Hipótese – Desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas – Necessidade – Aplicação da detração diante do tempo de prisão cautelar enfrentado pelo apelante – Admissibilidade – Extinção da punibilidade decretada – Recurso parcialmente provido.” (TJ/SP; Apelação Criminal nº 0001730-76.2015.8.26.0695; Relator(a): Ivo de Almeida; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 23/10/2017; Data de Registro: 25/10/2017).

DECIDO.

Ante o acima exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para DESCLASSIFICAR as condutas imputadas aos réus LEONARDO HONORATO GOMES e LUIS FELIPE DA SILVA MARTINS, qualificados nos autos, CONDENANDO-OS pela prática do crime previsto no artigo 28, "caput", da Lei nº 11.343/06, à pena de advertência sobre os efeitos das drogas, nos termos do artigo 28, inciso I, da referida lei, DECLARANDO EXTINTA A PUNIBILIDADE, de imediato, nos termos do artigo 42 do Código Penal, pelo integral cumprimento da reprimenda.

Em razão da desclassificação e natureza da pena imposta, concedo aos réus o direito de recorrerem em liberdade.

DETERMINO a restituição do veículo apreendido nos autos (fl. 14) em favor do(a) legítimo(a) proprietário(a), mediante a apresentação de documentos comprobatórios da aquisição, expedindo-se o necessário após o trânsito em julgado.

Custas conforme a lei (art. 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003), observando-se a gratuidade processual concedida nos autos em favor dos réus (fl. 224).

P. R. e I.

Araçatuba, 21 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA